MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PETIÇÃO INICIAL AJCONST/PGR Nº 880595/2023

O **PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA**, com fundamento nos arts. 102, I, "a" e "p", 103, VI, e 129, IV, da Constituição Federal de 1988, no art. 46, parágrafo único, I, da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e na Lei 9.868/1999, propõe

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra a expressão "*remuneração*" constante do art. 2º da Lei Complementar 451, de 5.8.2008, do Estado do Espírito Santo, que "*dispõe sobre a criação na estrutura orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo do Ministério Público Especial de Contas*", com redação dada pela Lei Complementar 623, de

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

8.3.2012. O dispositivo permite a extensão automática a membros do MP de Contas do regime remuneratório do Ministério Público estadual.[1]

I. OBJETO DA AÇÃO

Eis o teor da norma impugnada:

> *Art. 2º Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas,* ***remuneração****, vedações, regime disciplinar e forma de investidura.*
> *(Redação dada pela Lei Complementar nº 623, de 8 de março de 2012).*

Consoante se demonstrará, a expressão sob testilha afronta o **art. 18,** ***caput*** (autonomia dos entes federados), os **arts. 25,** ***caput*****, e 75,** ***caput*** (princípio da simetria na organização dos Tribunais de Contas dos Estados), o **art. 37,** ***caput*** (princípio da legalidade) e **incisos X** (reserva de lei formal específica para fixação de remuneração de agentes públicos) e **XIII** (vedação à vinculação ou equiparação remuneratória), e **o art. 130** (prerrogativas constitucionais dos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas), todos da Constituição Federal.

1 Acompanham a petição inicial cópia da norma impugnada (art. 3º da Lei 9.868/1999) e peças do PA 1.000.000.026131/2022-85.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

II. EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS

Além de inerente à forma federativa adotada pelo Estado brasileiro, o princípio da autonomia estadual encontra-se explícito no *caput* dos arts. 18 e 25 da Constituição Federal, que dispõem:

> *Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.*
> *(…)*
>
> *Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.*

Quanto aos parâmetros de fixação remuneratória dos servidores e agentes públicos, estabelecem os arts. 37, X e XIII, e 39, § 1º, da Carta Magna:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
> *(…)*
> *X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;*
> *(…)*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;*
> *(…)*
>
> *Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*
> *§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:*
> *I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;*
> *II – os requisitos para a investidura;*
> *III – as peculiaridades dos cargos.*

Eis, portanto, o arcabouço jurídico sobre o qual o Supremo Tribunal tem se debruçado para expressar firme e reiterada jurisprudência que rechaça a vinculação de "*quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público*", aí incluída a proibição de vinculação para fins de reajuste automático.

A cláusula proibitória de equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias é consectária da reserva absoluta de lei em matéria remuneratória do funcionalismo público. Proíbe a Constituição, no inciso XIII do art. 37, o atrelamento remuneratório para evitar que a alteração de uma carreira repercuta automaticamente em outra.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

A esse respeito, ressalta Luciano de Araújo Ferraz que "*as vinculações e equiparações, conquanto conceitualmente distintas, produzem o mesmo efeito prático: aumento remuneratório, por via reflexa, de determinado grupo de agentes públicos, pelo fato de outros agentes (hierarquicamente superiores ou com* status *equivalente na estrutura estatal) terem sido beneficiados pelo acréscimo pecuniário*".[2]

Observe-se que, já no ano de 2002, na ADI 196/AC, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Plenário da Corte reiterara jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da equiparação de vencimentos entre servidores estaduais e federais, em face dos arts. 25 e 37, XIII, da Constituição Federal.

> *AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, mostra-se inconstitucional a equiparação de vencimentos entre servidores estaduais e federais, por ofensa aos arts. 25 e 37, XIII da Constituição Federal. Precedentes: ADIMC 117, ADIMC 193 e ADI 237. Procedência da ação, declarando-se inconstitucional a expressão "cujo soldo não será inferior ao dos servidores militares federais", constante da norma estadual acima citada.*
> (ADI 196/AC, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJ* de 20.9.2002)

2 FERRAZ, Luciano de Araújo. Comentário ao art. 37, XIII. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva; Almedina, 2013. p. 866.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

Assim decidiu a Corte sob a *ratio* de que o estabelecimento de equiparação ou vinculação entre servidores (civis ou militares) estaduais e federais é ***contrário ao princípio federativo*** refletido no art. 25 da Constituição Federal, visto que do aumento de remuneração concedido aos servidores federais por lei da União resultava majoração de despesa para os Estados.

No julgamento da ADI 336/SE (Rel. Min. Eros Grau, *DJe* de 17.9.2010), foi extirpado da ordem jurídica o art. 100 da Constituição de Sergipe, que vinculava o reajuste de remuneração dos servidores do Poder Judiciário à dos magistrados. Consignou-se:

> *Trata-se de ação direta na qual é objetivada a declaração de inconstitucionalidade de diversos preceitos da Constituição sergipana e de seu ADCT. (...) Art. 100 da Constituição estadual (...).* ***Ao vincular o reajuste dos servidores do Poder Judiciário ao dos magistrados, o preceito confere privilégio aos servidores daquele Poder, em detrimento dos demais, em desrespeito ao comando constitucional que assegura revisão geral de remuneração dos servidores públicos****.* (*Grifo* nosso.)

Em igual linha, colaciona-se da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

> *AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 4.009 E 4.001.*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

LEGITIMIDADE AD CAUSAM *DA REQUERENTE – ADEPOL. LEI COMPLEMENTAR N. 254, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 374, DE 30 DE JANEIRO DE 2007, AMBAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. ARTIGO 106, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO CATARINENSE. LEIS COMPLEMENTARES NS. 55 E 99, DE 29 DE MAIO DE 1.992 E 29 DE NOVEMBRO DE 1.993, RESPECTIVAMENTE. VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES À REMUNERAÇÃO DOS DELEGADOS. ISONOMIA, PARIDADE E EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF: VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XIII; 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", E 63, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.*

(…)

2. O objeto desta ação direta diz com a possibilidade de equiparação ou vinculação de remunerações de servidores públicos estaduais integrados em carreiras distintas.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação entre remunerações de servidores públicos (artigo 37, XIII, da CB/88). Precedentes.

4. Violação do disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea a*, da Constituição do Brasil – "são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que: (…); II – disponham sobre: a) criação de*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração".

5. Afronta ao disposto no artigo 63, inciso I, da Constituição do Brasil – "não será admitido aumento de despesa prevista: I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvados o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º".

6. É expressamente vedado pela Constituição do Brasil o atrelamento da remuneração de uns servidores públicos à de outros, de forma que a majoração dos vencimentos do grupo paradigma consubstancie aumento direto dos valores da remuneração do grupo vinculado.

7. Afrontam o texto da Constituição do Brasil os preceitos da legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação de remuneração.

8. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: (i) do trecho final do § 3º do artigo 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina: "de forma a assegurar adequada proporcionalidade de remuneração das diversas carreiras com a de delegado de polícia"; (ii) do seguinte trecho do artigo 4º da LC n. 55/92 "(…), assegurada a adequada proporcionalidade das diversas carreiras com a do Delegado Especial"; (iii) do seguinte trecho do artigo 1º da LC 99: "mantida a proporcionalidade estabelecida em lei que as demais classes da carreira e para os cargos integrantes do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil"; e, (iv) por arrastamento, do § 1º do artigo 10 e os artigos 11 e 12 da LC 254/03, com a redação que lhe foi conferida pela LC 374, todas do Estado de Santa Catarina.

9. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir da publicação do acórdão.

10. Aplicam-se à ADI n. 4.001 as razões de decidir referentes à ADI n. 4.009.

(ADI 4.009, Rel. Min. Eros Grau, *DJe* de 29 maio 2009 – grifos nossos.)

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RIO GRANDE DO NORTE. ***VENCIMENTOS DE PROCURADORES DO ESTADO****, DEFENSORES PÚBLICOS, DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DAS AUTARQUIAS.* ***VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.***

1. Prejudicado o pedido na parte referente à violação ao artigo 39, § 1º, da Constituição Federal, modificado substancialmente pela promulgação da EC 19/98 no curso da ação. Precedentes.

2. ***Equiparação de vencimentos no âmbito do serviço público. Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da Carta Federal.*** *Alteração superveniente do dispositivo constitucional que não implicou modificação essencial do seu conteúdo, mantido o princípio que obsta a referida vinculação. Proibição que atinge situações anteriores à Constituição de 1988 (artigo 17 do ADCT/88). Ação conhecida em parte e, nesta parte, julgada procedente.*

(ADI 305, Rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* de 13 dez. 2002 – grifos nossos.)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MAGISTRATURA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. **É inconstitucional a vinculação de espécies remuneratórias das carreiras da magistratura e do Ministério Público** *constante de norma prevista na Constituição do Estado.*

2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 1.163, Rel. Min. Edson Fachin, *DJe* de 26 fev. 2016 – grifo nosso.)

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

É certo que a cláusula proibitória do art. 37, XIII, da Constituição Federal não obsta a concessão, pelo legislador democrático de cada unidade federada, de idênticos valores remuneratórios a agentes públicos integrantes de carreiras distintas, desde que o faça por meio de lei específica, observada a respectiva iniciativa legislativa.

A vinculação remuneratória inconstitucional decorre da previsão em lei de reajustamento automático de uma categoria de agentes públicos, sem lei específica, sempre que a categoria paradigma se veja contemplada com elevação de estipêndios. A vedação constitucional visa a preservar, em última análise, o princípio da reserva de lei em matéria remuneratória, explicitado, após a Emenda Constitucional 19, de 4.6.1998, no art. 37, X, da Carta da República.

III. RESERVA DE LEI ESPECÍFICA PARA A DISCIPLINA REMUNERATÓRIA DE AGENTES PÚBLICOS

Como visto, a partir do advento da EC 19/1998, foi reformulada a regência da remuneração de agentes públicos, que passou a ser submetida exclusivamente ao domínio normativo da lei de caráter formal:

Art. 37. (…)

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).*

A propósito da reserva legal para a disciplina remuneratória do funcionalismo público, já reconheceu o Supremo Tribunal Federal:

> *REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E POSTULADO DA RESERVA LEGAL.*
> *– **O tema concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-se, em consequência, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica**, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas quanto a sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos em geral. – O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei – analisada sob tal perspectiva – constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não legislativos.*
> (ADI 2.075/RJ-MC, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 27 jun. 2003 – grifo nosso.)

Sobre a exigência de lei para fixar ou alterar remuneração ou subsídio, assevera Luciano de Araújo Ferraz:

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *O primeiro comando do dispositivo determina que a fixação ou alteração da remuneração e do subsídio depende de* ***lei específica*** *(de cada entidade da Federação), observada a iniciativa privativa (do processo legislativo) em cada caso. A necessidade de lei para fixação ou alteração dos valores pagos pelo exercício de cargo público tornou-se explícita (princípio da reserva legal), pois é certo que descabe aos demais Poderes, que não têm função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos (Súmula 339, STF).*
> *Mas a lei que fixa ou majora os valores agora deve ser específica, ou seja, trata-se de lei ordinária (art. 59, III, CR), porém com* ***conteúdo exclusivamente voltado à finalidade de estipular parâmetros de retribuição pecuniária*** *(…).* (grifo nosso.)[3]

Essa lei específica há de obedecer às regras constitucionais sobre reserva de iniciativa. A propósito, Odete Medauar ensina:

> *Nos termos do art. 37, X, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por* ***lei específica****, observada a iniciativa privativa em cada caso. Para a Administração direta e autárquica federal, a iniciativa é privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, II, a); para o Judiciário, a iniciativa é privativa dos Tribunais (art. 96, II, b); o Ministério Público e os Tribunais de Contas são dotados de iniciativa privativa nos seus âmbitos (CF, art. 127, § 2º, e art. 73, § 3º, respectivamente). Tais poderes ou entes remetem ao Legislativo projeto de lei na matéria, com observância das normas constitucionais a respeito.*[4]

3 FERRAZ, Luciano de Araújo. Comentário ao art. 37, X. In: *Obra citada*, p. 858.

4 MEDAUAR, Odete. *Direito administrativo moderno*. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 334.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

A jurisprudência do STF, há muito, pacificou-se em ser atribuição do legislador dispor sobre o tema.[5] Com base nessa compreensão, destacou o Min. Carlos Velloso, na ADI-MC 492/DF (*DJ*, 1º jul. 1992), que "*a sistemática dos servidores públicos, regime jurídico, vencimentos e remuneração assentam-se na lei, mesmo porque legalidade constitui princípio a que a Administração Pública deve obediência rigorosa (C.F., art. 37)*".

IV. ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E SIMETRIA COM O MODELO FEDERAL

O princípio da simetria tem por escopo garantir que os contornos institucionais fundamentais adotados pela Constituição Federal de 1988 se vejam preservados no ordenamento jurídico de cada ente da Federação.

O aludido princípio pode ser identificado em diversas partes do texto constitucional, em especial no *caput* do art. 25, de acordo com o qual "*Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição*"; como também no *caput* do art. 75, o qual

5 Aprovadas a partir de precedentes bem anteriores às normas impugnadas nesta ação, as Súmulas 339 e 679 do STF já confirmavam a necessidade de lei formal para disciplinar remuneração de agentes públicos, confira-se: "*339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia*"; e "*679 - A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.*".

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

determina que as normas relativas ao Tribunal de Contas da União "*aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios*".

Em virtude do princípio da simetria, portanto, certas funções e competências de poderes da União e de órgãos constitucionais autônomos estendem-se, no que couber, a seus homólogos dos Estados.

Inscrito nos arts. 73 a 75 da Constituição Federal, o modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas constitui norma de preordenação, na definição de Raul Machado Horta,[6] e há de ser reproduzido pelos estados-membros. Não há espaço, no tema, para inovação por parte do poder constituinte decorrente estadual.

Tal compreensão foi afirmada pelo Ministro Gilmar Mendes, em voto no julgamento de medida cautelar na ADI 3.715/TO:

> *A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. Nesse sentido, este Tribunal tem considerado que "os Estados-membros*

6 HORTA, Raul Machado. *Estudos de direito constitucional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 73-78.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *estão sujeitos, na organização e composição dos seus Tribunais de Contas, a um modelo jurídico heterônomo estabelecido pela própria Carta Federal, que lhes restringe o exercício e a extensão do poder constituinte decorrente de que se acham investidos". Assim, "a norma consubstanciada no art. 75 do texto constitucional torna, necessariamente, extensíveis aos Estados-membros as regras nele fixadas".*
> (ADI 3.715 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 24..5.2006, *DJ* de 25.8.2006.)

A necessária observância do princípio da simetria na estruturação das cortes de contas estaduais foi reafirmada em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal:

> *AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (…) TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CRIAÇÃO DO CARGO DE SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO. DISCREPÂNCIA DO MODELO DELINEADO NA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 73, 75, PARAGRÁFO ÚNICO, 96, INCISO II, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.*
> *1.* ***Estrutura dos Tribunais de Contas Estaduais. Observância necessária do modelo federal. Precedentes****.*
> *2.* ***Não é possível ao Estado-membro extinguir o cargo de Auditor na Corte de Contas estadual, previsto constitucionalmente, e substituí-lo por outro cuja forma de provimento igualmente divirja do modelo definido pela CB/88****.*
> *3. Vício formal de iniciativa no processo legislativo que deu origem à LC 142/99. A CB/88 estabelecendo que compete ao próprio Tribunal de Contas propor a criação ou extinção dos cargos de seu quadro, o processo legislativo não pode ser deflagrado por iniciativa parlamentar [artigos 73 e 96, inciso II, alínea b].*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

(ADI 1.994, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 24.5.2006, *DJ* de 8.9.2003 – grifos nossos.)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SIMETRIA OBRIGATÓRIA COM O MODELO NACIONAL.
1. A Lei Complementar mato-grossense n. 11/1991 foi revogada pela Lei Complementar n. 269, que estabeleceu a organização do Tribunal de Contas daquele Estado. Prejuízo, neste ponto, da Ação.
2. O Ministério Público Especial, cujas atividades funcionais sejam restritas ao âmbito dos Tribunais de Contas, não se confunde nem integra o Ministério Público comum.
3. ***É obrigatória a adoção, pelos Estados, do modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público que perante ele atua. Aplicação do princípio da simetria****.*
(ADI 3.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 2.2.2009, *DJe* de 29.5.2009 – grifo nosso.)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 307, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 40, DE 19/12/2007. INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS. DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A LIVRE ESCOLHA PELO GOVERNADOR NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE AUDITORES OU MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL APTOS À NOMEAÇÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 73, § 2º, E 75, CAPUT, *DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA.*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *I – O modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos do* caput *do art. 75 da Carta da República. Precedentes.*
> (ADI 4.416 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 6.10.2010, *DJe* de 28.10.2010.)

Quanto aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, determinou o art. 130 da CF que lhes fossem aplicadas as disposições constitucionais regentes do regime jurídico do Ministério Público brasileiro, **exclusivamente** no que se refere a **direitos, vedações** e **forma de investidura.**

A norma questionada nesta ação se afasta do modelo federal de organização do Tribunal de Contas e contraria o art. 130 da CF, ao promover uma indevida equiparação remuneratória entre Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e membros do Ministério Público capixaba.

V. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA

Ao dispor sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o art. 2º da Lei Complementar 451/2008, na redação da Lei Complementar 623/2012, estendeu aos Procuradores do órgão as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público estadual pertinentes a

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

"*direitos, garantias, prerrogativas,* ***remuneração****, vedações, regime disciplinar e forma de investidura*".

O dispositivo possibilitou a extensão, aos membros do MP junto ao TCE/ES, de toda a disciplina normativa prevista no Capítulo VIII, Seção I, da Lei Complementar 95, de 28.1.1997, do Espírito Santo, o qual trata dos vencimentos e vantagens dos membros do MP estadual. Eis o seu teor:

> *CAPÍTULO VIII*
> *DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS E DIREITOS*
> *Seção I*
> *Dos Vencimentos e Vantagens*
> *Art. 87. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados em lei, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, em nível compatível com a relevância da função e de forma a compensar todas as vedações e incompatibilidades específicas que lhes são impostas, na forma do artigo 127 da Constituição Federal. (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)*
> *§ 1º A remuneração dos membros do Ministério Público observará, como limites máximos, os valores percebidos como remuneração, em espécie e a qualquer título, pelos respectivos membros do Poder Judiciário do Estado, ressalvadas as vantagens de caráter pessoal e em razão de exercício de cargo ou função temporária. (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)*
> *§ 2º A remuneração dos membros do Ministério Público será reajustada, obedecidos os índices aplicados pelos demais Poderes do Estado, na forma do § 1º do artigo 39 da Constituição Federal, ficando mantida a sua atual remuneração como vencimentos. (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

§ 3º Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça serão iguais aos dos Procuradores de Justiça, acrescidos da gratificação de função, tendo como limite os fixados para os integrantes do Tribunal perante o qual oficie, observado ainda, o previsto nos artigos 37, XI, e 150, II, da Constituição Federal. (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)

§ 4º Os vencimentos dos Procuradores de Justiça serão iguais ao do Procurador-Geral de Justiça, excluída a gratificação de direção. (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)

§ 5º O membro do Ministério Público, convocado ou designado para substituição, terá direito à diferença de subsídio entre o seu cargo e o do substituído pelos dias trabalhados. (Redação dada pela Lei Complementar nº 681, de 14 de março de 2013)

§ 6º Consideram-se vencimentos, para todos os efeitos, a soma do valor do vencimento-base com o da verba de representação do Ministério Público. (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)

§ 7º Os subsídios, vencimentos e proventos dos Procuradores de Justiça correspondem àqueles fixados para os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 238, de 2 de maio de 2002)

Art. 88. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 680, de 14 de março de 2013)

Art. 89. É defeso tomar a remuneração ou os vencimentos dos membros do Ministério Público como base, parâmetro ou paradigma para vinculação dos estipêndios de qualquer classe ou categoria funcional estranha aos seus quadros.

Art. 90. Os vencimentos e vantagens dos membros do Ministério Público e dos seus servidores devem ser pagos até o último dia do mês a que corresponderem, constituindo o atraso na entrega de dotações orçamentárias desatendimento às garantias da Instituição.

Art. 91. O subsídio dos membros do Ministério Público será fixado com diferença não excedente a 5% (cinco por cento) de uma classe

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

para outra. (Redação dada pela Lei Complementar nº 680, de 14 de março de 2013)

Art. 92. São asseguradas as seguintes vantagens aos membros do Ministério Público, além de outras:

I - de caráter permanente:

a) gratificação adicional de um por cento por ano de serviço, até o limite máximo de trinta e cinco por cento; (Redação dada pela Lei Complementar nº 231, de 31 de janeiro de 2002)

b) décimo-terceiro salário;

c) gratificação de férias, no valor integral dos vencimentos ou subsídios, devida na forma dos arts. 7º, XVII e 39, § 3º da Constituição Federal, e 106, § 7º desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 238, de 2 de maio de 2002)

d) (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 916, de 30 de julho de 2019)

e) representação; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 238, de 2 de maio de 2002).

II - de caráter provisório:

a) auxilio funeral a ser pago ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes do membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade será igual a um mês de vencimentos ou proventos percebidos, à data do óbito, pelo falecido;

b) (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 600, de 19 de setembro de 2011)

c) salário família, na forma da legislação estadual pertinente;

d) diária para deslocamento dentro e fora do Estado, conforme regulamentação do Procurador-Geral de Justiça; (Redação dada pela Lei Complementar nº 600, de 19 de setembro de 2011)

e) gratificação de função pelo exercício da função de Promotor de Justiça Chefe, calculada sobre o subsídio do membro, correspondente a: 10% (dez por cento) para as Promotorias de Justiça situadas em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória; 8% (oito por cento) para as Promotorias de Justiça situadas em Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari,

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

Itapemirim, Linhares, Marataízes, Nova Venécia e São Mateus; 6% (seis por cento) para as demais Promotorias de Justiça; (Redação dada pela Lei Complementar nº 680, de 14 de março de 2013)

f) gratificação de magistério, por aula proferida no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;

g) gratificação de acumulação, fixada e regulamentada por ato do Procurador-Geral de Justiça, paga proporcionalmente por dias trabalhados e dividida, em partes iguais, entre os membros designados, sendo calculada sobre o subsídio mensal, em razão do exercício cumulativo de cargos ou de funções; (Redação dada pela Lei Complementar nº 916, de 30 de julho de 2019)

h) gratificação mensal por participação em Comissão de Concurso , no valor mensal de cinco por cento sobre a remuneração básica do membro do Ministério Público; (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)

i) gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva do Ministério Público, fixada pelo Colégio de Procuradores de Justiça;

j) gratificação de função correspondente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o subsídio do membro do Ministério Público, pelo exercício efetivo da função de Chefe de Gabinete do Procurador Geral de Justiça, de Chefe de Apoio ao Gabinete do Procurador Geral de Justiça, de Secretário-Geral, de Chefe de Gabinete de Subprocurador Geral de Justiça, de Promotor de Justiça Corregedor, e de Assessor de Gabinete do Procurador Geral de Justiça, do Subprocurador Geral de Justiça e do Corregedor Geral do Ministério Público; (Redação dada pela Lei Complementar nº 565, de 21 de julho de 2010)

l) gratificação de função correspondente a 10% (dez por cento), calculada sobre o subsídio, pelo exercício efetivo da função de Dirigente de Centro de Apoio Operacional e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, de Coordenador de Grupos Especiais de Trabalho e de Coordenador de Núcleos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 681, de 14 de março de 2013)

m) folga ou gratificação por prestação de serviços extraordinários, correspondente a um trinta avos dos vencimentos ou subsídios, por

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

plantão (Redação dada pela Lei Complementar nº 916, de 30 de julho de 2019)

n) auxílio-saúde, fixado por Resolução do Colégio de Procuradores; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 238, de 2 de maio de 2002)

o) indenização das despesas com mudança, em virtude de promoção, devidamente comprovadas, até o limite máximo fixado por ato do Procurador Geral de Justiça; (Redação dada pela Lei Complementar nº 681, de 14 de março de 2013)

p) gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 238, de 2 de maio de 2002)

q) auxílio alimentação fixado por Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 238, de 2 de maio de 2002)

r) gratificação de função correspondente a 5% (cinco por cento), calculada sobre o subsídio, pelo exercício efetivo da função de Coordenador de Subnúcleo e de Coordenadoria; (Redação dada pela Lei Complementar nº 681, de 14 de março de 2013)

s) gratificação correspondente a 10% (dez por cento) pela prestação de serviço junto ao Colégio Recursal, com efetiva participação; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 681, de 14 de março de 2013)

t) outras vantagens previstas em lei. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 681, de 14 de março de 2013)

§ 1º As vantagens previstas neste artigo serão concedidas por ato do Procurador-Geral de Justiça. (Redação dada pela Lei Complementar nº 231, de 31 de janeiro de 2002)

§ 2º O Procurador Geral de Justiça, os Subprocuradores Gerais de Justiça, o Corregedor Geral e o Subcorregedor Geral do Ministério Público, além dos subsídios, perceberão, mensalmente, 30% (trinta por cento), 25% (vinte e cinco por cento), 20% (vinte por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente, assim como 15% (quinze por cento) para os Procuradores de Justiça Chefes das Procuradorias

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *de Justiça e o Ouvidor do Ministério Público, a título de gratificação que se incorporará aos vencimentos, vedada a acumulação, mas permitida, no entanto, a opção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 565, de 21 de julho de 2010)*
> *§ 3º Não será devida diária por comparecimento às eleições obrigatórias da Instituição aos cursos e treinamentos promovidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, nem quando o membro do Ministério Público tiver dado causa à convocação.*
> *§ 4º É defeso o recebimento de ajuda de custo nas promoções ou remoções compulsórias na Região Metropolitana da Grande Vitória e nas Promotorias de Justiça de uma mesma Comarca. (Promulgado pela Assembléia no D.O. de 04/04/97)*
> *§ 5º A metade do 13º vencimento será paga, para os membros ativos e inativos do Ministério Público, no mês de julho e a outra parte, no mês de dezembro.*
> *§ 6º As vantagens previstas no inciso II deste artigo não se incorporam aos vencimentos ou subsídios dos membros do Ministério Público. (Redação dada pela Lei Complementar nº 238, de 2 de maio de 2002)*
> *§ 7º Nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 105 da Lei Complementar nº 95/97, o membro do Ministério Público perceberá também aquelas vantagens temporárias que forem pertinentes e previstas em uma das alíneas do inciso II do art. 92 desta Lei. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 231, de 31 de janeiro de 2002)*

Na conformação dada pelo constituinte de 1988, aplica-se de forma automática aos membros do MP junto aos Tribunais de Contas o mesmo regime de **direitos, vedações e forma de investidura** do Ministério Público em geral, **mas não o regime de remuneração, vencimentos e vantagens**:

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.*

O preceito constitucional em questão deixou, intencionalmente, de fazer menção à vinculação de vencimentos e vantagens, da forma como fez o § 3º do art. 73 da CF em relação aos Ministros do TCU:

> *Art. 73. (…)*
> *§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, **vencimentos e vantagens** dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)*

Dessa forma, o art. 2º da Lei Complementar 451/2008 do Espírito Santo, com a redação dada pela Lei Complementar 623/2012, contraria o comando do art. 130 da Constituição Federal.

Ao prever uma vinculação automática de vantagens e de espécies remuneratórias entre Procuradores do *Parquet* especial e membros do MP/ES, a norma impugnada esbarra na reserva absoluta de lei específica estabelecida pelo art. 37, *caput* e X, da CF; bem como na vedação de equiparação de espécies remuneratórias imposta pelo art. 37, XIII, da CF.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

Em julgamento recente, reconheceu o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição de Alagoas que, da mesma forma que a norma objeto desta ação, estendia a membros do MP especial os mesmos vencimentos e vantagens conferidos aos membros do *Parquet* estadual. Destaca-se trecho da emenda do acórdão:

> ***Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Vinculação administrativa à Corte de Contas. Competência de tribunal de contas para fazer instaurar processo legislativo concernente à organização do ministério público que perante si atua. Norma constitucional estadual que exige lei complementar para dispor sobre a organização do ministério público junto ao tribunal de contas. Inconstitucionalidade. Restrição do arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal e violação do princípio da simetria. Impossibilidade de equiparação de vencimentos e vantagens. Violação do art. 37, inciso XIII, e do art. 130 da CF/88.***
> *(…)*
> *4. A extensão automática de vencimentos e vantagens dos membros do ministério público comum aos membros do* ***parquet*** *especial exorbita o modelo normativo proclamado pela própria Constituição Federal em seu art. 130 e transgride a autonomia financeira da respectiva corte de contas estadual e a cláusula proibitória fundada no art. 37, inciso XIII, da Carta da República, que veda a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os únicos regramentos do ministério público comum aplicáveis ao* ***parquet*** *que atua junto a tribunal de contas são aqueles que concernem, estritamente, aos direitos (art. 128, § 5º, inciso I, da CF/88), às vedações (art. 128, §*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

5º, inciso II, da CF/88) e à forma de investidura na carreira (art. 129, §§ 3º e 4º, da CF/88).
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(ADI 3.804/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, *DJe* de 16.3.2022)

Colhe-se do voto-condutor proferido pelo Ministro Dias Toffoli:

(…) o art. 130 da Carta Magna, que diz respeito aos integrantes dos ministérios públicos atuantes junto a tribunais de contas, é de repetição obrigatória pelos estados-membros em suas respectivas constituições, não podendo ficar aquém nem ir além do que definido na Constituição Federal.
Relembre-se, então, o que dispõe o art. 130 da Carta Republicana: "[a]os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a ***direitos, vedações e forma de investidura****".*
Já o parágrafo único do art. 150 da Constituição alagoana determina: "[a]plicam-se ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, no que couber, os princípios e normas constantes desta Seção, pertinentes a ***garantias, direitos, vedações, vencimentos, vantagens e forma de investidura*** *de seus membros".*
(…) as únicas prescrições do Ministério Público comum aplicáveis ao ***Parquet*** *que atua junto ao Tribunal de Contas da União são aquelas que concernem, estritamente, aos direitos (art. 128, § 5º, inciso I, da CF/88), às vedações (art. 128, § 5º, inciso II, da CF/88) e à forma de investidura na carreira (art. 129, §§ 3º e 4º, da CF/88).*
O art. 130 da Carta Federal não estende aos ***parquets*** *especiais os vencimentos e as vantagens conferidas aos membros dos ministérios públicos comuns. Primeiro, porque não existe essa previsão constitucional, e, segundo, porque esses* ***parquets****, na linha do que já defendido aqui, são partes integrantes das estruturas administrativas das respectivas cortes de contas.*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

> *Com efeito, estando o ministério público que atua junto ao tribunal de contas inserido na estrutura dessa corte, será da competência desse órgão constitucional, dotado de autogoverno e, portanto, de autonomia administrativa e financeira, dispor sobre os vencimentos e as vantagens dos membros do ministério público que perante si atua.*
> *(…) a extensão automática de vencimentos e vantagens dos membros do Ministério Público comum aos membros do* ***parquet*** *especial acaba por resultar em ofensa à autonomia financeira do respectivo tribunal de contas.*
> *Por outro lado, essa equiparação implica, ainda, vinculação de vencimentos, o que é vedado pelo art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal. Se a equiparação constitucional entre os procuradores de contas e os membros do ministério público comum (art. 130 da CF/88) não contempla a questão remuneratória, incide na espécie a regra proibitiva do art. 37, inciso XIII, da Carta de 1988, que veda a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.*

Cabe esclarecer, uma vez mais, que a vedação constitucional do art. 37, XIII, da CF não se traduz em impedimento à fixação, pelo legislador capixaba, de idênticos valores de subsídios para os membros do MP junto ao Tribunal de Contas estadual, relativamente aos fixados para os membros do MP/ES, desde que observadas a exigência de edição de lei específica e a respectiva iniciativa legislativa.

Diante do entendimento da Suprema Corte e em face do disposto nos arts. 18, *caput*, 25, *caput*, 37, *caput* e X e XIII, 75, *caput*, e 130 da CF, há de se concluir pela inconstitucionalidade da expressão ora questionada do art. 2º da Lei Complementar 451/2008 do Espírito Santo.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

VI. PEDIDO CAUTELAR

Estão presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar. A plausibilidade jurídica do pedido (*fumus boni juris*) está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal**.**

O perigo na demora processual (*periculum in mora*) está no impacto financeiro significativo decorrente de pagamentos indevidos a Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Espírito Santo, por força do dispositivo normativo ora questionado.

Tais pagamentos consubstanciam dano econômico de **incerta** ou de **difícil** reparação a ser suportado pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista o caráter alimentar das verbas, revelando-se assim a urgência necessária para a concessão de cautelar, com respaldo no art. 10 da Lei 9.868/1999.

O perigo na demora processual (*periculum in mora*) está no impacto financeiro decorrente da continuidade da equiparação automática de regimes remuneratórios, enquanto não suspensa a norma impugnada.

A propósito, vale lembrar que a Suprema Corte já deferiu medida cautelar em ADI ajuizada em 2011 contra ato de 2007, sob o fundamento de

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

estar configurado o perigo da demora pela circunstância de a não suspensão do dispositivo implicar perpetuação do pagamento de verbas vedadas pela Constituição, com prejuízo ao erário. Esta é a ementa do julgado referido:

> *MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, § 5º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS PARLAMENTARES EM RAZÃO DA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AOS ARTS. 39, § 4º, E 57, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE VEDAM O PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DESSA CONVOCAÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.*
> *I – O art. 57, § 7º, do Texto Constitucional, numa primeira análise, veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária, norma que é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna.*
> *II – A Constituição é expressa, no art. 39, § 4º, ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares.*
> *III – A presença do perigo da demora é evidente, uma vez que, caso não se suspenda o dispositivo impugnado, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás continuará pagando aos deputados verba vedada pela Carta Política, em evidente prejuízo ao erário.*
> *IV – Medida cautelar deferida.*
> (ADI 4.587 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* de 22 set. 2011.)

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

Portanto, além do sinal do bom direito, evidenciado pelos próprios fundamentos constitucionais em que se apoia esta ação direta, há premência em que esta Corte conceda a medida cautelar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da expressão "*remuneração*", contida no art. 2º da Lei Complementar 451/2008, na redação da Lei Complementar 623/2012, do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo de que lei específica venha a conceder aos membros do MP junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo os mesmos montantes de subsídio pagos aos membros do MP/ES.

VII. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA que esse Supremo Tribunal conceda medida cautelar para suspensão da eficácia da norma impugnada, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999.

Em seguida, pleiteia que se colham informações do Presidente da Assembleia Legislativa, do Governador e do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0

Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão "*remuneração*" constante do art. 2º da Lei Complementar 451/2008, na redação da Lei Complementar 623/2012, do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo de que lei específica venha a conceder aos membros do MP junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo os mesmos montantes de subsídio pagos aos membros do MP/ES.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

AMO

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 29/08/2023 16:08. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3bcd1ec5.3ed144e3.19e62140.1a8f79d0